



20220602061694

中国移动通信上海有限公司 数据专线业务登记表(2021-1版)

甲方: 金光纸业(中国)投资有限公司
乙方: 中国移动通信集团上海有限公司

打印日期: 2022-06-13

客户基本信息

集团名称: 金光纸业(中国)投资有限公司
业务联系人: 袁巧艳
技术联系人: 袁巧艳
账单支付联系人: 袁巧艳

集团编号: 2100043274
联系电话: 18918301616
联系电话: 18918301616
联系电话: 18918301616

付费方式

付费方式: 现金
付款账户: 无
账单地址: 上海市虹口欧阳路街道东大名路501号66层

付费周期: 月付
邮编: 200080

业务受理信息

申请业务信息

电路数量: 1条
协议有效期截止至业务开通后一年。本协议届满前30日双方均无异议,本协议有效期自动顺延一年。

电路信息1

客户端技术信息
业务类型: 本地虚拟专用网自定义
起点接入地址: 上海市长宁天山路街道娄山关路533号9层905室
起点接入设备型号: 三层交换机
终点接入地址: 上海市虹口北外滩街道东大名路501号66层机房室
终点接入设备型号: 三层交换机
工程费: 0元/条
数据专线监控服务: 否
电路月租费: 7740元/月/条

速率(单位:M或G): 200M
起点接入端口类型: 以太
终点接入端口类型: 以太
联网调试费: 0元/条
网络服务等级: SLA-4

业务人员信息

客户经理: 王小燕
联系电话: 13917863095
电子邮箱: /

备注

1.*项为必填项,客户经办人须签章对填写内容进行确认。
2.请认真阅读业务协议和相关附件。本表、《数据专线业务协议》一式两份。本表在双方签名盖章后生效,并代表已同时认可本表、《数据专线业务协议》所有内容。

甲方: (盖章)

授权代表: (签名)

日期: 2022.6.30

乙方:

中国移动通信集团上海有限公司(盖章)

授权代表: (签名)

日期:

1/4

本协议内容手写无效



20220602061694

数据专线业务协议 (2021-1版)

第一条 协议当事人

甲方: 【金光纸业(中国)投资有限公司】(以下简称“甲方”)
地址: 【上海市虹口东大名路501号】
乙方: 【中国移动通信集团上海有限公司】(以下简称“乙方”)
地址: 【上海市长寿路200号】

甲乙双方本着平等自愿的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供数据专线—本地专线业务事宜,达成如下条款:

第二条 定义

2.1 “数据专线业务”:是指依托中国移动的传输网络资源,乙方为集团客户提供数据专线的租用和维护服务。集团客户可以自由选择2Mbps-10Gbps甚至更高带宽通道及多种接口类型,建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境,以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。
2.2 “业务资费”:是指数据专线业务费用,包括【数据专线月租费,监控功能月租费,监控采集费,一次性费用】。详见《数据专线业务登记表》。

第三条 甲方的权利和义务

3.1 甲方有权在本协议约定范围内享有数据专线业务规定的相关服务。
3.2 甲方承诺在本协议有效期内持续租用乙方数据专线,并按本协议约定向乙方支付各项费用。
3.3 甲方应指派专人负责做好业务开通的各项准备工作,包括:业务开通前期的组织、协调工作;接入设备及免费提供机房内安装场地、配套设施(如机架、电源、空调、照明等)的准备;甲方保证配合乙方的进网调测工作;调配和预留所在大楼内配线室至机房的通信线路;提供涉及业务开通实施工作的项目负责人的联系方式等。甲方应为乙方接入线路及设备提供安全保障,并为乙方进行线路接入及设备维护提供必要的协助和配合。甲方应保证专线起止接入地点物业全面配合乙方工程实施、安装和调测等工作。如因甲方未做好上述入网前的准备工作,导致乙方被要求支付额外费用的,该等费用应由甲方承担。对于因甲方原因造成的接入或维护延迟,乙方不承担责任。
3.4 在协议有效期内,甲方对产权属于乙方但布放在甲方办公区域的设备应履行日常实物管理职责,并配合乙方开展日常巡检;甲方在未经过乙方授权同意的情况下不得替换客户侧设备或更改相应设备参数配置。因甲方原因造成设备和配件损坏不能使用的,甲方应对相关设备及配件做相应赔偿。本协议解除或终止时,甲方需将非甲方所有的接入设备和相关配件归还至乙方回收人员。归还设备以完工确认单所附安装设备清单为准。
3.5 甲方应以《数据专线业务登记表》的形式向乙方书面提供数据专线开通的准确起止接入地点、接口类型、线路带宽、电路条数、业务保障等级、联系人姓名、联系人电话等信息。如甲方提供以上信息有误,相应的责任和后果由甲方承担。如因甲方提供的专线接入地点错误导致工期延误的,开通时间应相应地顺延;因此造成乙方损失的,甲方应予以赔偿。
3.6 甲方应遵守乙方针对数据专线业务的管理规定。甲方免费提供乙方安装通信设备的机房或场地,对设备安装、电源接入等提供方便,并对该设备的安全负有协助乙方共同保护义务。在乙方根据业务要求而实施相关建设工程或日常维护时,甲方应保证必要的施工条件,指定技术联系人与乙方进行工程业务开通协调,配合乙方进行业务正常开通并负责协调其在物业;对于安装相应光纤、设备所需所需的甲方红线以内的交接间、管道、沟槽、孔、洞等设施,甲方需要自行提供,且甲方不得擅自拆、改、更换、加装、移装乙方安装的数据专线、设施、设备。
3.7 甲方业务通信发生故障时,有权要求乙方维护人员及时上门测试,配合协调物业和相关部门,以便迅速判断故障段落,及时解决故障。甲方侧网络设备接口以外的维护由乙方承担(甲方乙方分别承担各自提供的设备维护),接口以内由甲方负责进行维护。
3.8 甲方不得利用所租用的数据专线从事违反国家法律、法规和政策规定的活动,否则乙方有权提前解除本协议,且不承担违约责任,因此造成的相应责任和后果由甲方承担。
3.9 甲方应合理使用租用的数据专线、裸光纤业务,不得擅自以任何形式向第三方提供数据专线、裸光纤的使用权或改变专线租用性质,并确保连接到租用专线、裸光纤上的有关通信设备符合国家主管部门规定的且适合于本协议的质量标准和技术要求,裸光纤使用范围不得超出本协议约定的“业务用途”。否则,乙方有权提前解除本协议,且不承担违约责任,因此造成的相应责任和后果由甲方承担。
3.10 甲方应保证业务申请登记资料均真实、准确和持续有效,并有义务配合乙方核实登记资料。如甲方登记资料(包括但不限于公司名称、账户、通讯地址、联系人等相关信息)发生变更,应在变更前10日内将相关信息以书面形式通知乙方并提供相关资料。如乙方发现登记资料不真实、不正确,导致乙方无法与甲方取得联系或甲方未及时配合更正上述信息的,乙方有权暂停向甲方提供本协议项下的业务,相应的责任和后果由甲方承担。甲方在集团业务办理、投诉处理、业务施工、维修、抢修、工程割接等场景下同意授权乙方工作人员获取业务申请时甲方登记的信息,包括姓名,联系方式,安装地址等。
3.11 甲方可通过乙方客户经理或网上营业厅申请本地精品专网(金融)业务动态提速服务,在满足动态提速条件下,每条本地精品专网(金融)专线每自然月最多可以发起1次动态提速,每自然年最多可以发起6次动态提速。乙方可根据本地精品专网(金融)业务开展情况,提供或停止网上营业厅动态提速服务。

第四条 乙方的权利和义务

4.1 乙方有权依照本协议约定向甲方收取各项费用。
4.2 本协议生效后,乙方负责业务开通工作。因下列情况产生的延误,乙方不承担责任:
(1) 甲方(客户端)不具备网络接入所要求的线路条件,需要进行特殊线路施工或甲方所在地位置超出提供专线的有效距离;
(2) 甲方(客户端)不具备网络接入所要求的终端接入设备,需要进行设备的更换;
(3) 因无法预见的市政施工、市政审批等原因导致的线路开通受阻;
(4) 由于法定节假日和遇重大活动时,乙方按照政府规定进行的封网;

2/4

本协议内容手写无效



20220602061694

(5) 本协议约定的其他情况以及其他由于甲方原因导致乙方未能按时开通的情况。

4.3 乙方应按本协议约定向甲方提供数据专线业务, 以及相关的业务咨询、组网建议等服务。乙方对出租的数据专线应依据相关标准、规程和规范进行维护, 甲方应给予必要的协助和配合。

4.4 乙方提供的服务应满足工信部颁布的《电信服务规范》, 保障甲方使用通信业务安全畅通。

4.5 乙方为甲方提供客户保障机制, 支持7×24小时故障申告, 并尽快修复。乙方实行一点申告, 全程服务, 负责故障的全程处理, 甲方应积极予以协助配合。甲方可通过客户经理进行故障申报, 也可以通过乙方服务热线【10086-8】进行业务故障申报。

4.6 乙方提供的专线资源要有相应的安全保障措施, 保障甲方的网络安全稳定运行和信息资源的安全。但因甲方自身原因造成的网络安全事故, 乙方不承担责任。

4.7 因甲方原因造成乙方设备损坏、丢失、影响其他客户业务使用或者业务取消时未归还客户端设备的, 乙方有权向甲方索赔设备及业务损失费用。

4.8 因乙方进行定期设备维护、系统升级改造、必要的专线施工、割接等可能影响数据专线业务的正常使用时, 乙方应提前通知甲方, 说明必要情况, 并尽可能减少对业务使用的影响, 但乙方不就此承担任何责任。甲方网络结构性调整及演练也应提前通知乙方, 以便乙方维护人员配合甲方做好相应线路端口及功能等验证测试, 避免出现因甲方原因引起的业务中断。

第五条 开通验收

5.1 在乙方施工完毕后, 甲乙双方按照乙方标准规程进行验收。如甲方对业务验收有特殊要求, 应在本协议签署前提出书面意见, 并与乙方协商一致, 开通验收时, 以双方达成一致的标准进行验收。

5.2 业务验收应在乙方施工完毕后3个工作日内, 由甲方书面确认, 签署完工确认单。如甲方对工程验收有异议, 则应在上述期限内提出书面意见; 如甲方在上述期限内对验收未提出书面意见也未确认开通的, 则视为验收已通过且甲方已同意开通业务, 同时乙方有权以完工后3个工作日作为计费开通日。

5.3 业务开通计费日期以甲方签字确认的完工确认单上完工日期或乙方施工完毕3个工作日日期为准。

第六条 计费和结算

6.1 乙方按照《数据专线业务登记表》规定的资费标准向甲方收取数据专线业务的各项费用。

6.2 除本协议另有约定外, 乙方以每条专线乙方签字确认的完工确认单上完工日期或乙方施工完毕3个工作日日期作为起租日, 开始收取费用。专线实际开通日期以乙方确认的完工确认单记载的完工日期为准。

6.3 计费账期为每月1日至月末日(即一个自然月)。最后交费日期为账单次月月末日。

6.4 账单: 账单由乙方计费系统出具, 账单中应包含该计费周期内各业务的实际发生情况、结算金额、最后交费日期以及其它业务信息。

6.5 甲方应按约定时间付费。若每月20日前未收到上月账单, 甲方应主动通过客户经理或10086转8等渠道查询账单信息, 最迟于本月末前付清上月账单费用。

6.6 若甲方为增值税一般纳税人, 且需开具增值税专用发票, 在通过乙方的税务资质审核并付清费用后, 乙方将为甲方按月开具增值税专用发票。

第七条 违约责任

7.1 若甲方未按时支付本协议约定的费用, 乙方有权在不通知甲方的情况下暂停为甲方提供数据专线业务, 并按《电信条例》规定, 自甲方超过最后交费日期之日起至甲方付清欠费之日止每日按全部欠费金额的3‰向甲方加收违约金, 甲方补交费用或乙方同意的情况下, 乙方可恢复暂停的业务。甲方任何一个月的数据专线业务费用在该月结束后三个月尚未结清的, 乙方有权单方终止本协议的执行, 取消为甲方开通的数据专线业务, 并有权继续追索甲方所欠的全部费用及其违约金, 由此导致的责任和后果由甲方承担。

7.2 除本协议另有约定外, 若甲方违约导致合同提前终止, 甲方应向乙方偿付违约金。违约金按剩余协议期收取, 即根据每月违约金及客户剩余协议期计算, 违约金=每月违约金×剩余协议期(月), 每月违约金为甲方所使用数据专线业务的月租费。

第八条 不可抗力及免责

8.1 因不可抗力或政府行为导致本协议部分或全部不能履行, 双方互不承担违约责任。

8.2 如因乙方难以避免、难以排除的技术或网络故障或第三方原因造成甲方无法使用本协议项下服务的, 不视为乙方违约, 但乙方应尽合理努力争取在最短时间解决, 对此双方无异议。

第九条 争议解决

9.1 如果协议双方通过协商不能解决争议, 则各方同意按下列方式解决: 向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

9.2 诉讼进行过程中, 除双方有争议的部分外, 本协议其他部分仍然有效, 各方应继续履行。

第十条 通知与送达

本协议需要发出的书面通知, 发出方应按接收方在本协议中所列的地址发出, 通知一经发出, 视为有效送达。如双方中任何一方的地址有变更时, 须在变更前10日以书面形式通知对方。因延迟通知而造成损失的, 由过错方承担责任。

第十一条 协议的生效和终止

11.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效, 如双方签署时间不一致, 自较迟的签署之日起生效。有效期以《数据专线业务登记表》填写为准。本协议届满前30日甲方须将业务不续签事宜等内容以书面形式通知乙方, 甲方未通知的, 本协议有效期每次届满时自动顺延。本协议打印日期超过90天签署无效。

11.2 本协议与《数据专线业务登记表》具有同等法律效力。《数据专线业务登记表》一经签章, 代表甲方同时认可本协议及《数据专线业务登记表》内容。如协议附件与协议正文有任何冲突, 以协议正文为准。双方续签协议, 以《数据专线业务登记表》约定时间为协议有效期的起算日期。



20220602061694

11.3 本协议一式两份, 甲乙双方各执壹份, 具有同等法律效力。

第十二条 其他

12.1 甲乙双方开展业务均应依法办理。如果协议条款与国家或相关行业管理部门的强制性规定发生冲突, 以国家或相关行业管理部门的强制性规定为准; 部分条款无效或变更, 不影响其他条款的效力。

12.2 本协议未尽事宜, 甲乙双方应共同协商解决。如需对本协议及其附件作任何修改或补充, 须由协议双方以书面做出并经双方签署后方为有效。修改或补充文件与本协议有不一致的, 以修改或补充文件为准。